

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI

lwn.

NOR AZLIN BINTI HAMIDON

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Mohamad Shakir bin Hj. Abdul Hamid (Panel), Pada 28 Julai 2022 bersamaan 28 Zulhijah 1443H]

[Kes Rayuan Mal No. 10000-064-0062-2020]

[Permohonan Menggantung Pelaksanaan Perintah Kes Bantahan Awal Dalam Kes Tuntutan Tunggal Nafkah Isteri- Seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden: Puan Maryam Jamilah binti Sidek Khalid daripada Tetuan Maryam Sumaiyyah & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 22/7/2020 terhadap keseluruhan keputusan Permohonan Penggantungan Perintah melalui kes Permohonan No. 10300-064-0584-2019. Dalam kes tersebut YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (YA Hakim Bicara) pada 16/7/2020 telah memutuskan sebagaimana terma berikut:

Permohonan Pemohon untuk menggantung perintah Kes Permohonan No:10300-023-0360-2019 adalah ditolak.

[2] Responden yang membantah rayuan ini telah memfailkan Rayuan Balas pada 29/7/2020. Perayu pula telah memfailkan Alasan Rayuan pada 10/11/2021 yang mengandungi dua puluh dua (22) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 411 – 420 Rekod Rayuan.

[3] Selanjutnya kedua-dua pihak telah mengemukakan hujahan masing-masing pada 2 dan 30/3/2022 diikuti dengan hujahan balas Perayu pada 18/4/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 21/6/2022.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah bernikah pada 5/5/1996 di Taman Keramat, Selangor dan bercerai secara hakam pada 27/12/2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam melalui Saman No. 10002-055-1771-2015.

[5] Pada 01/07/2019, Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri terhadap Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Saman No. 10300-023-0360-2019.

[6] Perayu yang tidak berpuas hati dengan tuntutan tersebut telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Permohonan No. 10300-041-0433-2019 pada 29/7/2019 untuk mengenenpikan dan/atau membatalkan saman kes tersebut.

[7] Pada 14/10/2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak Bantahan Awal tersebut dengan kos sebanyak RM2000.00 diberikan kepada Responden.

[8] Lanjutan daripada keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan pada 16/10/2019 melalui kes rayuan no:10000-041-0117-2019. Sementara menunggu keputusan rayuan bantahan awal tersebut, Perayu turut memfailkan Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Kes Tunggakan Nafkah Isteri pada 25/11/2019 melalui permohonan no: 10000-064-0584-2019 yang merupakan kes induk kepada rayuan ini.

[9] Pada 16/7/2020, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak permohonan penggantungan tersebut sebagaimana terma yang kami nyatakan pada para [1] di atas. Terkilan dengan keputusan tersebut maka rayuan ini difailkan.

[10] Namun begitu, pada 5/7/2021 Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat keputusan menolak rayuan Perayu dalam Kes Rayuan No:10000-041-0117-2019 (Rayuan Bantahan Awal) yang menjadi sandaran Perayu memfailkan Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah. Dalam rayuan tersebut juga Perayu telah dikenakan kos sebanyak RM1000.00

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Dengan merujuk kepada kronologi dan fakta-fakta kes di atas, kami dapati permohonan penggantungan yang difailkan oleh Perayu adalah berasaskan seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 144. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan

Pemfailan suatu notis rayuan tidaklah berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan dan apabila sebab yang

mencukupi ditunjukkan, menggantung pelaksanaan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkannya patut.

[12] Semasa di Mahkamah Bicara, permohonan penggantungan telah dibuat sementara menunggu keputusan daripada Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan rayuan terhadap keputusan Bantahan Awal Pemohon dalam Kes Rayuan No. 10000-041-0117-2019. Perkara ini dinyatakan dengan jelas oleh Perayu dalam Notis Permohonan Interlokutori bagi Penggantungan Pelaksanaan Perintah sebagaimana yang terdapat pada muka surat 2 Rekod Rayuan.

[13] Pada hemat kami, oleh kerana Mahkamah Rayuan Syariah telah membuat keputusan menolak rayuan Bantahan Awal Perayu pada 5/7/2021, ia telah memberi maksud bahawa prosiding kes Saman No. 10300-023-0360-2019 hendaklah diteruskan. Oleh yang demikian, tiada lagi sebarang keperluan untuk penggantungan pelaksanaan semua prosiding kes tersebut diteruskan, termasuklah rayuan kepada penggantungan ini.

[14] Kami turut berpendapat tindakan Perayu yang masih meneruskan rayuan kepada penggantungan ini dalam keadaan rayuan kepada bantahan awal telah diputuskan adalah suatu tindakan yang sia-sia dan membuang masa kerana asas kepada tindakan penggantungan tersebut iaitu rayuan berkaitan bantahan awal telahpun selesai dan dimuktamadkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[15] Pandangan ini adalah selaras dengan keputusan yang telah kami berikan dalam kes Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan (Kes Permohonan No. 10000-077-0109-2021) yang melibatkan pihak-pihak yang sama. Dalam kes tersebut, selain menolak permohonan Perayu, kami juga turut

memerintahkan agar kes Tunggakan Nafkah Isteri melalui kes Saman No. 10300-023-0360-2019 hendaklah disegerakan.

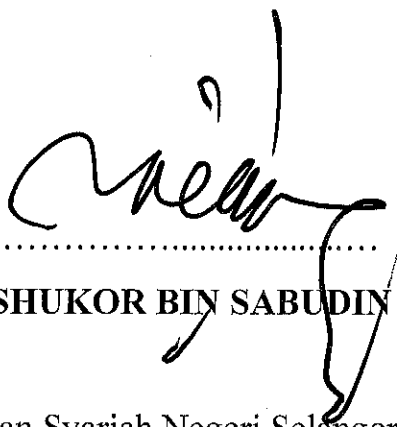
[16] Berdasarkan kepada ulasan-ulasan ini dan tanpa memerlukan kami memutuskan merit kepada alasan-alasan rayuan yang dibangkitkan oleh Perayu, maka kami berpuas hati bahawa rayuan kepada penggantungan ini sudah menjadi tidak praktikal untuk dibenarkan. Justeru, suatu kadar kos yang bersesuaian wajar diawardkan kepada pihak Responden sebagaimana panduan yang telah diberikan dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof* [Kes *Permohonan No. : 10000-085-0076-2018*].

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
- [2] Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. 10300-064-0584-2019 bertarikh 16/7/2020 **DIKEKALKAN**.
- [3] Perayu dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM1,000.00.

Dibaca dan ditandatangani oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Seksyen 71, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ.ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor